

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

നം. ആർ.സി/262/2022-തസ്വഭവ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി: 12-12-2024

സർക്കുലർ

വിഷയം:- തസ്വഭവ - അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫക്സ് ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടിയോരണങ്ങൾ - നീക്കം ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1) WP(C) No. 1671/2021 നമ്പർ ഹർജിയിന്മേൽ 02.12.2021 തീയതിയിൽ ബഹു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം.

2) മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 20.03.2022 ൽ കൂടിയ സർവ്വകക്ഷിയോഗ തീരുമാനം.

3) WP(C) No. 22750/2018, WP(C) No. 25784/2018, WP(C) No. 42574/2018 & WP(C) No. 27642/2021 എന്നീ റിട്ട് ഹർജികളിന്മേൽ 22.03.2022 തീയതിയിൽ ബഹു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം.

4) WP(C) No. 1671/2021 നമ്പർ ഹർജിയിന്മേൽ 22.06.2022 തീയതിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

5) 06.05.2022, 05.07.2022 തീയതികളിലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലറുകൾ

6) WP(C) No. 1671/2021 നമ്പർ ഹർജിയിന്മേൽ 07.07.2022 തീയതിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

7) 02.08.2022 തീയതിയിലെ RC2/315/2022-LSGD നമ്പർ സർക്കുലർ.

8) WP(C) No. 22750/2018 കേസിലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ 19.10.2022 ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

9) സ.ഉ (സാധാ) നം. 3075/2022/തസ്വഭവ തീയതി: 12.12.2022. 10) ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 14.12.2022 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്.

11) സ.ഉ (സാധാ) നം. 1173/2023/തസ്വഭവ തീയതി : 06.06.2023.

12) WP(C) No. 22750/2018 നമ്പർ കേസിലെയും അനുബന്ധ കേസുകളിലെയും ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ 08.06.2023 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ്.

13) 19.06.2023 ലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലർ.

14) WP(C) No. 22750/2018 നമ്പർ കേസും അനുബന്ധകേസുകളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബഹു. കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച 04/12/2024 ലെ ഉത്തരവ്

15) 10.12.2024 ലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലർ.

16) 11.12.2024 ന് ബഹു. ഹൈക്കോടതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ ഹിയറിംഗ് (ഓൺലൈൻ)

സംസ്ഥാനത്തെ പാതയോരങ്ങളിലും കാൽനടയാത്രക്കാർ ഗതാഗതത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫുട്പാത്ത് ഏരിയ, ഹാൻഡ് റെയിലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും റോഡുകളുടെ സെന്റർ മീഡിയൻ, ട്രാഫിക് ഐലന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലും അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കൊടിമരങ്ങൾ, തോരണങ്ങൾ, കൊടിക്കറകൾ, പ്ലാക്കുകൾ, പരസ്യ ബോർഡുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സൂചന (3), (4) - ലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശാനുസരണം സർക്കാർ സൂചന (5) പ്രകാരം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

സൂചന (6) ലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 2007ലെ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സൂചന (7) പ്രകാരം സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

സൂചന (8) ലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ പാതയോരങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃത ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടിയോരണങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും അവ യഥാക്രമം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ തല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൂചന (9) പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അനധികൃത കൊടിയോരണങ്ങളും പ്ലാക്സ് ബോർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് NHAI തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, റവന്യൂ പൊതുമരാമത്ത് എന്നീ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത വകുപ്പുകൾ തന്നെ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി സൂചന (11) പ്രകാരം ഉത്തരവായിരുന്നു.

സൂചന (12) ലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ പാതയോരങ്ങളിൽ നിന്നും അനധികൃത ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, കൊടിയോരണങ്ങൾ എന്നിവ holding ഏരിയയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അവ ശാസ്ത്രീയമായി

സംസ്കരിക്കുന്നതിന് അവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂചന (13) പ്രകാരമുള്ള സർക്കുലർ മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

സൂചന (14) ലെ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും ബാനറുകളും കൊടിയോരണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന/ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സൂചന (15) പ്രകാരം സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 11.12.2024 ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായി ഓൺലൈൻ മുഖാമ്പിരം നടത്തിയ ഹിയറിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

- ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ നടപ്പാതകളിലും ഹാൻഡ് റെയിലുകളിലും, ട്രാഫിക് ഐലന്റുകളിലും, റോഡുകളുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള മീഡിയനുകളിലും വൃത്തികളുടെയും, പൊതു പ്രവർത്തകരുടെയും, മറ്റു പ്രവർത്തകരുടെയും പേരുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വൃത്തിത്വം, പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, കൊടി തോരണങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പൊതു റോഡുകൾ, നടപ്പാതകൾ, മീഡിയനുകൾ മുതലായവയിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയോ സർക്കാർ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെയോ മത സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ബോർഡുകൾ, ബാനറുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ , കൊടിയോരണങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പാടില്ല. അപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- സൂചന (15) സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ബോർഡുകൾ / ബാനറുകൾ / പോസ്റ്ററുകൾ /കൊടിയോരണങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസ്തുത പാർട്ടികൾ/ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എത്ര FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ വിധത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്

എന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കേണ്ടതും വിവരം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

- 18/12/2024 നകം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റോഡുകളും, നടപ്പാതകളും, കൈവരികളും, മീഡിയനുകളും, ട്രാഫിക് ഐലന്റുകളും പോസ്റ്റുകൾ/ബോർഡുകൾ/ബാനറുകൾ/കൊടികൾ എന്നിവകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സെക്രട്ടറിമാരിൽ നിന്നും പോസ്റ്റുകൾ/ബോർഡുകൾ/ബാനറുകൾ/കൊടികൾ ഒന്നിന് 5000/- രൂപ നിരക്കിൽ കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.
- മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നീക്കം ചെയ്തവയുടെ എണ്ണം, ചുമത്തിയ പിഴ, ഈടാക്കിയ പിഴ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

JAYAKUMARI P
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

പകർപ്പ്

അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ, എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് മുഖേന)

ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി, O/o ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള

ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ യ്ക്ക്

റവന്യൂ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ യ്ക്ക്

ഗതാഗത വകുപ്പ്

റവന്യൂ വകുപ്പ്

എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും (പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ മുഖേന)

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി

എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്കും (സിറ്റി/ റൂറൽ)(സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി മുഖേന)

പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.

എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാർക്കും (പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ മുഖേന)

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ, തിരുവനന്തപുരം.

കമ്മീഷണർ, കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം.

ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് (വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്,

കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി (LSGD-RC1/262/2022-LSGD)

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Signed by

Danuja M S

Date: 12-12-2024 17:39:55

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.